

공제상품 심사기준 (제31조 관련)

1. 공제약관 심사기준

가. 계약자가 이해하기 어렵거나 불명확한 표현이 있는지 여부

- (1) 공제상품 및 급부의 특징 또는 보장내용에 부합되지 아니하거나 계약자가 오인할 수 있는 명칭의 사용
- (2) 공제금 지급사유가 복잡하거나 불명확하여 공제가입자가 이해할 수 없는 표현
- (3) 공제상품의 도입(판매)목적과는 상이한 급부의 설계
- (4) 일반적으로 알려진 기준과 다른 정의 또는 용어의 사용

나. 계약자의 합리적 기대 또는 사회공익에 반하는 급부의 설계 여부

- (1) 급부설계의 합리적인 이유없이 공제요율에 의하여 공제금 지급내용의 조정, 제한
- (2) 재해위험에 대하여 공제금을 감액 설계하거나 자동갱신시 합리적인 이유없이 공제금액을 감액설계, 계약의 선택, 대기기간 설정 등으로 계약자의 권익을 축소
- (3) 합리적인 이유 없이 특화된 위험을 5배를 초과하여 차등 설계
- (4) 공제사기 조장 등 계약자의 역선택을 조장하거나 사회적 손실을 유발하는 급부의 설계
- (5) 공제사고의 입증이 어렵거나 공제사고의 입증을 위하여 불필요한 행정낭비를 초래하는 위험에 대한 급부의 설계 및 조건의 제시
- (6) 주계약과 특약의 피공제자가 동일할 경우 주공제의 납입면제시 특약의 납입면제 미설정
- (7) 위험의 변경 등으로 계약자에게 불합리한 공제료가 적용될 수 있는지 여부
- (8) 피공제자 또는 공제수익자의 부당이득 또는 제3자가 이익을 취할 가능성이 높은지 여부

다. 계약자의 권익을 축소하거나 의무를 확대하는 약관표현이 있는지 여부

- (1) 위험의 특성상 추가적인 보장이 필요함에도 공제계약을 소멸 처리
- (2) 주계약의 소멸(주계약이 무효인 경우는 제외)을 이유로 추가적인 보장이 필요한 특약의 소멸 처리
- (3) 법률의 규정 등에 의한 계약자 등의 해지권 등을 임의로 배제하거나 그 행사의 제한
- (4) 선의의 계약자 보호 등의 합리적인 이유없이 보장내용의 임의 제한

라. 일반적인 공제의 원리에 부합되지 아니하거나 공제관계법령에 위배되는지 여부

- (1) 「소비자기본법」, 「약관의 규제에 관한 법률」 등 관계법규에서 정한 사항에 위배
- (2) 약관작성원칙에 위배되거나 특별한 사유없이 표준약관의 내용보다 계약자에게 불리하게 작성
- (3) 일반적인 공제이론에 부합하지 아니하는 급부의 설계

마. 계약자가 알아야 할 사항의 명기 여부

- (1) 약관의 필수 기재사항
- (2) 분할공제금의 경우 일시지급에 관한 사항

2. 사업방법서

가. 공제종류에 관한 사항

- (1) 공제종류의 명칭이 개발 취지 및 특성에 부합하고 공제상품임을 구별할 수 있도록 사용하였는지 여부
- (2) 그 밖에 부제를 사용하는 경우 그 명칭 및 사용방법이 적절한지 여부

나. 공제기간에 관한 사항

- (1) 보장하는 위험에 부합하는 공제기간의 설정여부
- (2) 1년이하의 단기요율 등을 적용하는 공제상품의 경우 공제사고의 원인과 결과, 보장의 시기와 종기의 확인이 용이한지 여부

다. 피공제자의 선택 및 계약체결에 관한 사항

- (1) 합리적인 기준에 의하여 가입대상 및 판매채널을 특화하였는지 여부
- (2) 제휴판매의 경우 공제가입사실확인서의 교부 등에 관한 사항
- (3) 위험이외의 요소로 특정 계약자 또는 피공제자의 선택을 부당하게 제한하는 사항이 있는지 여부
- (4) 공제계약체결절차를 구체적으로 명기하였는지 여부

라. 공제료 환급 , 공제금 증액 등에 관한 사항

- (1) 공제료 할인시 할인요건 및 할인을 등을 구체적으로 명기되었으며, 실제사업비의 집행 등의 제반요소를 감안하여 계약자 및 공제상품간 합리적으로 설정하였는지 여부
- (2) 공제료 환급, 공제금 증액의 요건 등을 구체적으로 명기되었으며 그 기준이 합리적인지 여부
- (3) 손익 및 회계 처리가 적절한지 여부
- (4) 공제료가 변동되는 경우 기준 공제료의 설정 여부

마. 그 밖에 사업방법의 적정성에 관한 사항

- (1) 사업방법서 작성원칙에 부합여부
- (2) 계약자의 권리를 제한하거나 조합의 의무를 축소하는지 여부
- (3) 계약자의 권리·의무와 관련된 사항으로 약관에 명기하지 아니한 사항이 있는지 여부
- (4) 공익기금 출연시 출연단체 및 출연목적, 출연재원·금액의 적정성 여부
- (5) 주계약에 부적절한 특약을 부과하는지 여부
- (6) 독립특약의 적용범위가 사업방법서에 기재되었고 그 적용범위가 적절한지 여부
- (7) 계약전 알릴의무사항을 추가하는 경우 추가된 내용이 공제계약의 인수여부에 영향을 미치는 것으로 일반적으로 인정되는 사항인지 여부

3. 공제료 및 책임준비금 산출방법서

가. 예정위험률에 관한 사항

- (1) 합리적 통계자료를 기초로 대수의 법칙, 통계신뢰도를 바탕으로 산출되었는지 여부

- 최신 통계 및 경험통계의 반영 여부
 - 해당위험률의 경험통계 또는 유사 위험률의 이원분석결과와의 부합 여부
 - 일반적으로 인정되는 위험률 산출·보정방법을 활용하였는지 여부
- (2) 공제금 지급재원의 확보와 공제사업의 건전한 운용이 유지되도록 합리적인지 여부
- 충분하고 신빙성 있는 기초통계의 사용 여부
 - 기초통계가 불충분하더라도 합리적인 보장내용 설정을 위해 불가피한 경우 공제요율의 적정성을 벗어나지 않는 범위내의 적용 여부
 - 0.000001이하 위험률의 단독보장 여부
- (3) 예정위험률이 과도하게 높거나 낮지 아니하도록 적정·타당하게 적용하였는지 여부
- 사망률 등 지속적으로 체감하는 위험의 할증 여부
 - 개별 위험률을 합산한 것이 각 위험을 합산하여 산출된 위험률을 초과하는지 여부
- (4) 예정위험률이 계약자에 따라 부당하게 차별적용하지 않았는지의 여부
- 피공제자를 특화하지 아니한 위험에 대하여 다른 위험률을 사용하는지 여부
 - 위험률을 할증·할인 또는 변경하는 경우 신·구 계약자간 형평성 저해유무
 - 경험통계 부족 등의 이유로 위험률을 할증하여 사용하는 경우 위험률 재산출 및 기존 계약자에 대한 처리방안 등의 명기 여부
 - 급부설계의 합리성, 일관성 없이 유사한 위험임에도 불구하고 합리적인 변경 사유없이 기존 위험률과 다른 방법으로 위험률을 산출하였는지 여부
 - 단일률, 군단율, 단체단위별 위험률 등을 적용하는 경우 피공제자간의 형평성 여부 및 피공제자의 선택이 합리적인지 여부

나. 예정위험률 관련

- (1) 위험률 산출시 경험통계가 적절히 사용되었는지 여부
- 기초통계자료의 대상기간이 적절하게 결정되었는지 여부
 - 기초통계자료는 공제사고 발생연도, 공제증권 발행연도 또는 조합의 회

계연도 중 적절한 기준으로 작성되었는지 여부

- 기초통계자료의 사용시에는 공제요율 산출근거에 통계자료의 작성 기준, 해당 통계의 특성 등이 기술되어 있는지 여부
- 기초통계자료에 특이값 등이 있는 경우 이를 적절히 수정하고 그 내용을 기술하였는지 여부
- 국내통계가 없는 경우 해외통계나 공제이외의 일반통계를 사용하는 경우 산출하고자하는 위험의 특성과 적절히 대응하고 있는지 여부
- 표본 추출한 통계가 사용된 경우 대상집단을 대표하는 적절한 표본 추출방법이 사용되었는지 여부

(2) 위험률 산출시 경험통계가 적절히 수정되어 있는지 여부

- 경험통계 대상기간 중 이루어진 공제요율의 인상 또는 인하요인의 반영 여부
- 보상한도액의 인상, 법률의 개정 등 공제금지급기준의 변경내용을 반영하였는지 여부
- 연도별 경험손해율의 변동이 큰 경우 또는 통계적 신뢰도가 낮은 경우에 산출된 가중치 반영 손해율이 적절한지 여부
- 손해액은 기보고 공제사고의 개별 추산액에 대한 보정과 미보고 공제사고의 지급준비금에 대한 반영 여부
- 손해의 빈도 및 심도에 시간의 경과에 따른 추세변화가 있는 경우 이를 반영하고 있는지 여부

(3) 위험률 산출시 제 요소들이 적절히 반영되었는지 여부

- 새로운 위험률을 산출하거나 기존의 위험률을 변경하는 경우에 다른 위험률과의 적절한 수준을 유지하였는지 여부
- 예정위험률 산출단위가 위험의 크기를 적절하게 반영하고 있는지 여부
- 예정위험률 산출단위가 계약자에게 쉽게 이해될 수 있는지 여부
- 공제금액, 보상범위의 제한, 급부의 조정 등으로 인하여 손해분포에 영향을 미친 경우 이를 반영하여 공제료에 적절한 차등을 두고 있는지 여부
- 통계적 신뢰도의 적용방법이 일관성있게 적용되었는지 여부
- 공제 이외의 일반통계를 사용하여 예정위험률을 산출하는 경우 안전율을 적절하게 적용했는지 여부
- 공제수리역의 판단이 중요한 요소인 경우 그 판단이 적절한지 여부

- (4) 예정위험률 변경시 변경기준에 해당하는지 여부
 - 예정위험률이 최근 1년 이내에 조정이 있었는지 여부
 - 최근 1년 이내에 예정위험률을 2회 이상 조정하는 경우에 이의 타당성 여부
 - 예정위험률의 조정 폭이 상하 25% 초과 여부
 - 예정위험률의 조정이 상하 25% 초과하는 경우에 그 조정사유가 적정한지 여부

다. 예정사업비율에 관한 사항

- (1) 공제세목별로 공평하고 합리적으로 책정되었는지 여부
- (2) 판매예측규모와 기존 공제상품의 손익을 비교하여 유사한 수준의 사업비 책정 여부 확인
 - 사업비차익이 지속적으로 발생하고 있음에도 타당한 이유없이 예정사업비를 인상하는 경우 등
- (3) 순공제료와 비교하여 예정사업비가 과도하게 높게 책정되었는지 여부
- (4) 예정수금비가 공제상품별로 크게 차이가 발생하는지 여부

라. 부가공제요율에 관한 사항

- (1) 최근 1년간 실적사업비를 기초로 예정사업비율을 산출하였는지 여부
- (2) 사업비 지출의 일시적 증감 등을 이유로 과거 1년간의 실적사업비를 기초로 예정사업비율을 산출하지 아니한 경우 그에 대한 근거가 타당한지 여부
- (3) 자사의 경영정책 등을 반영하여 예정사업비율을 산출한 경우 적절한 수준으로 반영하였는지 여부